P U T U S A N

Nomor 2417/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ABDUL RAHMAN ALIAS UCAK;**
Tempat Lahir : Rikit Bur;
Umur/Tanggal Lahir : 60 Tahun/ 02 Mei 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Rikit Bur Kec.Bukit Tusam Kab.Aceh Tenggara Provinsi Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Tita Rosmawati, S.H, Christopher P.Lumban Gaol, S.H, M.Hum, Simon Sihombing, S.H., Ria Harapenta Tarigan, S.H., Neny Widya Astuti, S.H., Alfina Lubis, S.H., Boy Kelvin Purba, S.H., dan Nadia Lubis, S.H., Advokad-Penasihat Hukum dan Paralegal pada kantor “Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan”, berkantor di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No.3 Kel.Tanjung Selamat Kec.Medan Tuntungan-Kota Medan Hp/ Wa: 085372219000 - Email: Ibhshankaramuliakeadilan@gmail.com, berdasarkan Penetapan Nomor 2417/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 01 November 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2417/Pid.Sus/2022/PN Mdn, tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2417/Pid.Sus/2022/PN.Mdn tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Abdul Rahman Alias Ucak, tidak terbukti "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman ", sebagaimana diatur dalam Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Primair;

2. Menyatakan terdakwa Abdul Rahman Alias Ucak, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Subsidair;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Rahman Alias Ucak dengan pidana penjara selama selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan denda Rp 1.000.000.000,00 Subs 3 (tiga) bulan penjara;

4. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) buah karung plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja berjumlah 20 (dua puluh) bal yang dibalut isolasi warna coklat dengan berat keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) gram netto, 1 (satu) unit hand phone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM 085275087990, dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Warna Silver BK 1101 XH dengan STNK atas nama Rinaldy Sahputra, dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan kepada Mejelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Abdul Rahman Alias Ucak pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Sedap Malam 9 Perumahan Diamond Resort Ngumban Surbakti Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili, “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman sebanyak 2 (dua) buah karung plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja berjumlah 20 (dua puluh) bal yang dibalut isolasi warna coklat dengan berat keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) gram netto”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa dihubungi oleh calon pembeli (informan) dan memesan narkotika jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) gram dan sepakat dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu) rupiah pergramnya dan saat itu terdakwa mengatakan akan mencari dulu narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi Pian (dalam lidik) yang merupakan tempat pengambilan narkotika jenis ganja sebelumnya dan terdakwa memberitahukan bahwa ada pembeli yang memesan narkotika jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) kilogramnya dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu) rupiah perkilogramnya kemudian Pian menyetujui dan memberitahukan bahwa biaya transportnya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah hasil penjualan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perkilogramnya dibagi rata, kemudian terdakwa menyuruh PIAN untuk menyiapkan ganja yang akan dijual tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi calon pembeli dan memberitahukan bahwa barangnya (ganja) masih disiapkan dan apabila sudah selesai maka terdakwa akan memberitahukannya, dan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa menerima 2 (dua)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buah karung plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja berjumlah 20 (dua puluh) bal yang dibalut isolasi warna coklat dengan berat keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) gram netto dari PIAN di Kota Cane Aceh Tenggara tepatnya di pinggir jalan kemudian terdakwa membawa narkotika jenis ganja dimaksud dan menyimpannya di kebun coklat, setelah itu terdakwa menghubungi calon pembeli dan memberitahukan bahwa ganja tersebut sudah ada dan akan terdakwa antarkan ke Medan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa berangkat dari Kota Cane menuju Medan dengan mengenderai mobil Toyota Kijang Warna Silver BK 1101 XH dan sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa sampai di Simpang Pos Medan dan berjumpa dengan calon pembeli kemudian terdakwa dibawa ke Jalan Sedap Malam 9 Perumahan Diamond Resort Ngumban Surbakti Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, lalu calon pembeli menyuruh terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan dan sekitar pukul 21.15 Wib, datang petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut yaitu saksi Bismar Marpaung, saksi Dedek S.S. Harahap dan saksi Jos Pahala Simarmata menemui terdakwa, menanyakan apa yang terdakwa bawa, lalu terdakwa menunjukkan tempat menyimpan narkotika jenis ganja tersebut dibawah jok paling belakang kemudian petugas Kepolisian menyita 2 (dua) buah karung plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja berjumlah 20 (dua puluh) bal yang dibalut isolasi warna coklat dengan berat keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) gram netto, 1 (satu) unit hand phone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM 085275087990 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Warna Silver BK 1101 XH dengan STNK atas nama Rinaldy Sahputra dari terdakwa, pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Pian untuk dijual kepada pembeli dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu) rupiah perkilogramnya, dan apabila berhasil menjual narkotika jenis ganja tersebut maka hasil penjualan tersebut dibagi sama rata setelah dikurangi dengan biaya transportasi sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga dalam tiap kilogramnya terdakwa akan mendapat bagian sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Pian akan mendapat bagian sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut dan sesampainya di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut barang bukti narkotika jenis ganja tersebut dihitung sebanyak 2 (dua) buah karung plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja berjumlah 20 (dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh) bal yang dibalut isolasi warna coklat dengan berat keseluruahnyanya seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto.

Bahwa perbuatan terdakwa Abdul Rahman Alias Ucak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Agustus 2022 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari Abdul Rahman Alias Ucak berupa 2 (dua) buah karung plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja berjumlah 20 (dua puluh) bal yang dibalut isolasi warna coklat dengan berat keseluruahnyanya seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5039/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Riski Amalia, S.IK., yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat yang berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 141 (seratus empat puluh satu) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Abdul Rahman Alias Ucak adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Abdul Rahman Alias Ucak pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.15 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Sedap Malam 9 Perumahan Diamond Resort Ngumban Surbakti Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili, “Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman yang melebihi 1 (satu) Kg”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa menerima 2 (dua) buah karung plastik warna putih berisi narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis ganja berjumlah 20 (dua puluh) bal yang dibalut isolasi warna coklat dengan berat keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) gram netto dari Pian di Kota Cane Aceh Tenggara tepatnya di pinggir jalan kemudian terdakwa membawa narkotika jenis ganja dimaksud dan menyimpannya di kebun coklat. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa berangkat dari Kota Cane menuju Medan dengan mengenderai mobil Toyota Kijang Warna Silver BK 1101 XH dan sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa sampai di Simpang Pos Medan , kemudian terdakwa ke Jalan Sedap Malam 9 Perumahan Diamond Resort Ngumban Surbakti Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, dan menunggu di pinggir jalan dan sekitar pukul 21.15 Wib, datang petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut yaitu saksi Bismar Marpaung, saksi Dedek S.S. Harahap dan saksi Jos Pahala Simarmata menemui terdakwa, menanyakan apa yang terdakwa bawa, lalu terdakwa menunjukkan tempat menyimpan narkotika jenis ganja tersebut dibawah jok paling belakang kemudian petugas Kepolisian menyita 2 (dua) buah karung plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja berjumlah 20 (dua puluh) bal yang dibalut isolasi warna coklat dengan berat keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM 085275087990 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Warna Silver BK 1101 XH dengan STNK atas nama Rinaldy Sahputra dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut dan sesampainya di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut barang bukti narkotika jenis ganja tersebut dihitung sebanyak 2 (dua) buah karung plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja berjumlah 20 (dua puluh) bal yang dibalut isolasi warna coklat dengan berat keseluruahnyanya seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto.

Bahwa perbuatan terdakwa Abdul Rahman Alias Ucak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Agustus 2022 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari Abdul Rahman Alias Ucak berupa 2 (dua) buah karung plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja berjumlah 20 (dua puluh) bal yang dibalut isolasi warna coklat dengan berat keseluruahnyanya seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5039/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Riski Amalia, S.IK., yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus amplop coklat yang berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 141 (seratus empat puluh satu) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Abdul Rahman Alias Ucak adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **BISMAR MARPAUNG,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

   - Bahwa saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.15 Wib di Jalan Sedap Malam 9 Perumahan Diamond Resort Ngumban Surbakti Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
   - Bahwa pada hari Senin pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi Bersama team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kompol Marluddin, S.Ag mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang memberitahukan bahwa ada pengedar narkotika jenis ganja asal Kota Cane yang sering menjual narkotika jenis ganja ke Medan. Menindak lanjuti informasi tersebut, saksi bersama informan berpura-pura sebagai pembeli dan memesan narkotika jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dengan kesepakatan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perkilogramnya dan sepakat akan bertransaksi pada tanggal 26 Agustus 2022 di Jalan Sedap Malam 9 Perumahan Diamond Resort Ngumban Surbakti Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
   - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 21.15 Wib, para saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kompol Marluddin, S.Ag., melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menunggu di Jalan Sedap Malam 9 Perumahan Diamond Resort Ngumban Surbakti Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di pinggir Jalan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 2 (dua) buah karung plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja berjumlah 20 (dua puluh) bal yang dibalut isolasi warna coklat dengan berat keseluruhan seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM 085275087990 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Warna Silver BK 1101 XH dengan STNK atas nama Rinaldy Sahputra;
- Bahwa pada saat diintrogasi, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) buah karung plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja berjumlah 20 (dua puluh) bal yang dibalut isolasi warna coklat dengan berat keseluruhan seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto dimaksud adalah milik Pian (tidak tertangkap);
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui menerima narkotika jenis ganja dari Pian (tidak tertangkap) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Kota Cane Aceh Tenggara Provinsi Aceh untuk dijual kepada pembeli seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perkilogramnya dengan kesepakatan apabila terdakwa berhasil menjualkan narkotika jenis ganja dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perkilogramnya maka hasil penjualan tersebut dibagi sama rata setelah dikurangi dengan biaya transportasi sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga dalam tiap kilogramnya terdakwa akan mendapat bagian sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Pian (tidak tertangkap) akan mendapat bagian sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DEDEK S. HARAHAP,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.15 Wib di Jalan Sedap Malam 9 Perumahan Diamond Resort Ngumban Surbakti Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
- Bahwa pada hari Senin pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi Bersama team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sumut yang dipimpin oleh Kompol Marluddin, S.Ag mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang memberitahukan bahwa ada pengedar narkotika jenis ganja asal Kota Cane yang sering menjual narkotika jenis ganja ke Medan. Menindak lanjuti informasi tersebut, saksi bersama informan berpura-pura sebagai pembeli dan memesan narkotika jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dengan kesepakatan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perkilogramnya dan sepakat akan bertransaksi pada tanggal 26 Agustus 2022 di Jalan Sedap Malam 9 Perumahan Diamond Resort Ngumban Surbakti Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 21.15 Wib, para saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kompol Marluddin, S.Ag., melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menunggu di Jalan Sedap Malam 9 Perumahan Diamond Resort Ngumban Surbakti Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di pinggir Jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 2 (dua) buah karung plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja berjumlah 20 (dua puluh) bal yang dibalut isolasi warna coklat dengan berat keseluruhan seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM 085275087990 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Warna Silver BK 1101 XH dengan STNK atas nama Rinaldy Sahputra;
- Bahwa pada saat diintrogasi, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) buah karung plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja berjumlah 20 (dua puluh) bal yang dibalut isolasi warna coklat dengan berat keseluruhan seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto dimaksud adalah milik Pian (tidak tertangkap);
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui menerima narkotika jenis ganja dari Pian (tidak tertangkap) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Kota Cane Aceh Tenggara Provinsi Aceh untuk dijual kepada pembeli seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perkilogramnya dengan kesepakatan apabila terdakwa berhasil menjualkan narkotika jenis ganja dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perkilogramnya maka hasil penjualan tersebut dibagi sama rata setelah dikurangi dengan biaya transportasi sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam tiap kilogramnya terdakwa akan mendapat bagian sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Pian (tidak tertangkap) akan mendapat bagian sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **JOS PAHALA SIMARMATA,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.15 Wib di Jalan Sedap Malam 9 Perumahan Diamond Resort Ngumban Surbakti Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
- Bahwa pada hari Senin pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi Bersama team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kompol Marluddin, S.Ag mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang memberitahukan bahwa ada pengedar narkotika jenis ganja asal Kota Cane yang sering menjual narkotika jenis ganja ke Medan. Menindak lanjuti informasi tersebut, saksi bersama informan berpura-pura sebagai pembeli dan memesan narkotika jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dengan kesepakatan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perkilogramnya dan sepakat akan bertransaksi pada tanggal 26 Agustus 2022 di Jalan Sedap Malam 9 Perumahan Diamond Resort Ngumban Surbakti Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 21.15 Wib, para saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kompol Marluddin, S.Ag., melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menunggu di Jalan Sedap Malam 9 Perumahan Diamond Resort Ngumban Surbakti Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di pinggir Jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 2 (dua) buah karung plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja berjumlah 20 (dua puluh) bal yang dibalut isolasi warna coklat dengan berat keseluruhan seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM 085275087990

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Warna Silver BK 1101 XH dengan STNK atas nama Rinaldy Sahputra;

- Bahwa pada saat diintrogasi, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) buah karung plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja berjumlah 20 (dua puluh) bal yang dibalut isolasi warna coklat dengan berat keseluruhan seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto dimaksud adalah milik Pian (tidak tertangkap);
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui menerima narkotika jenis ganja dari Pian (tidak tertangkap) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Kota Cane Aceh Tenggara Provinsi Aceh untuk dijual kepada pembeli seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perkilogramnya dengan kesepakatan apabila terdakwa berhasil menjualkan narkotika jenis ganja dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perkilogramnya maka hasil penjualan tersebut dibagi sama rata setelah dikurangi dengan biaya transportasi sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga dalam tiap kilogramnya terdakwa akan mendapat bagian sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Pian (tidak tertangkap) akan mendapat bagian sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.15 Wib di Jalan Sedap Malam 9 Perumahan Diamond Resort Ngumban Surbakti Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah karung plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja berjumlah 20 (dua puluh) bal yang dibalut isolasi warna coklat dengan berat keseluruhan seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM 085275087990 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Warna Silver BK 1101 XH dengan STNK atas nama Rinaldy Sahputra;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh calon pembeli dan memesan narkotika jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) gram dan sepakat dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pergramnya dan saat itu terdakwa mengatakan akan terdakwa cari dulu narkotika jenis ganjanya. Dan setelah selesai bertelepon, terdakwa menghubungi Pian (tidak tertangkap) yang merupakan tempat pengambilan narkotika jenis ganja sebelumnya dan memberitahukan bahwa ada pembeli yang memesan narkotika jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) kilogramnya dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perkilogramnya kemudian oleh Pian (tidak tertangkap) mengatakan "ya sudah pak jadikan saja, nanti biaya transportnya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perkilogramnya kita bagi rata" kemudian terdakwa menyuruh Pian (tidak tertangkap) untuk menyiapkan ganja yang akan dijual tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi calon pembeli dan memberitahukan bahwa barangnya (ganja) masih disiapkan dan apabila sudah selesai maka terdakwa akan memberitahukannya. Dan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa menerima 2 (dua) buah karung plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja berjumlah 20 (dua puluh) bal yang dibalut isolasi warna coklat dengan berat keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) gram netto dari Pian (tidak tertangkap) di Kota Cane Aceh Tenggara tepatnya di pinggir jalan kemudian terdakwa membawa narkotika jenis ganja dimaksud dan menyimpannya di kebun coklat kemudian terdakwa menghubungi calon pembeli dan memberitahukan bahwa ganja tersebut sudah ada dan akan terdakwa antarkan ke Medan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa berangkat dari Kota Cane menuju Medan dengan mengenderai mobil Toyota Kijang Warna Silver BK 1101 XH dan sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa sampai di Simpang Pos Medan dan berjumpa dengan calon pembeli kemudian terdakwa dibawa ke Jalan Sedap Malam 9 Perumahan Diamond Resort Ngumban Surbakti Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan dan sekitar pukul 21.15 Wib, datang beberapa laki-laki berpakaian pereman mendatangi terdakwa dan memperkenalkan diri adalah petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut kemudian bertanya kepada terdakwa "apa yang kamu bawa" dan terdakwa menjawab

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"bawa ganja" kemudian terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut dibawah jok paling belakang kemudian petugas kepolisian menyita 2 (dua) buah karung plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja berjumlah 20 (dua puluh) bal yang dibalut isolasi warna coklat dengan berat keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM 085275087990 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Warna Silver BK 1101 XH dengan STNK atas nama Rinaldy Sahputra dari terdakwa;

- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Pian (tidak tertangkap) yang terdakwa terima pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Kota Cane Aceh Tenggara untuk dijual kepada pembeli dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perkilogramnya. Dan apabila terdakwa berhasil menjual narkotika jenis ganja tersebut maka hasil penjualan tersebut dibagi sama rata setelah dikurangi dengan biaya transportasi sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga dalam tiap kilogramnya terdakwa akan mendapat bagian sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan pian (tidak tertangkap) akan mendapat bagian sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut dan sesampainya di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut barang bukti narkotika jenis ganja tersebut dihitung sebanyak 2 (dua) buah karung plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja berjumlah 20 (dua puluh) bal yang dibalut isolasi warna coklat dengan berat keseluruahnyanya seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah karung plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja berjumlah 20 (dua puluh) bal yang dibalut isolasi warna coklat dengan berat keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) gram netto;
- 1 (satu) unit hand phone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM 085275087990;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Warna Silver BK 1101 XH dengan STNK atas nama Rinaldy Sahputra;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.15 Wib di Jalan Sedap Malam 9 Perumahan Diamond Resort Ngumban Surbakti Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah karung plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja berjumlah 20 (dua puluh) bal yang dibalut isolasi warna coklat dengan berat keseluruhan seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM 085275087990 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Warna Silver BK 1101 XH dengan STNK atas nama Rinaldy Sahputra;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh calon pembeli dan memesan narkotika jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) gram dan sepakat dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pergramnya dan saat itu terdakwa mengatakan akan terdakwa cari dulu narkotika jenis ganjanya. Dan setelah selesai bertelepon, terdakwa menghubungi Pian (tidak tertangkap) yang merupakan tempat pengambilan narkotika jenis ganja sebelumnya dan memberitahukan bahwa ada pembeli yang memesan narkotika jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) kilogramnya dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perkilogramnya kemudian oleh Pian (tidak tertangkap) mengatakan “ya sudah pak jadikan saja, nanti biaya transportnya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perkilogramnya kita bagi rata” kemudian terdakwa menyuruh Pian (tidak tertangkap) untuk menyiapkan ganja yang akan dijual tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi calon pembeli dan memberitahu kan bahwa barangnya (ganja) masih disiapkan dan apabila sudah selesai maka terdakwa akan memberitahukannya. Dan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa menerima 2 (dua) buah karung plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja berjumlah 20 (dua puluh) bal yang dibalut isolasi warna coklat dengan berat keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) gram netto dari Pian (tidak tertangkap) di Kota Cane Aceh Tenggara tepatnya di pinggir jalan kemudian terdakwa membawa narkotika jenis ganja dimaksud dan menyimpannya di kebun coklat kemudian terdakwa menghubungi calon pembeli dan memberitahukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa ganja tersebut sudah ada dan akan terdakwa antarkan ke Medan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa berangkat dari Kota Cane menuju Medan dengan mengenderai mobil Toyota Kijang Warna Silver BK 1101 XH dan sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa sampai di Simpang Pos Medan dan berjumpa dengan calon pembeli kemudian terdakwa dibawa ke Jalan Sedap Malam 9 Perumahan Diamond Resort Ngumban Surbakti Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan dan sekitar pukul 21.15 Wib, datang beberapa laki-laki berpakaian pereman mendatangi terdakwa dan memperkenalkan diri adalah petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut kemudian bertanya kepada terdakwa “apa yang kamu bawa” dan terdakwa menjawab “bawa ganja” kemudian terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut dibawah jok paling belakang kemudian petugas kepolisian menyita 2 (dua) buah karung plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja berjumlah 20 (dua puluh) bal yang dibalut isolasi warna coklat dengan berat keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM 085275087990 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Warna Silver BK 1101 XH dengan STNK atas nama Rinaldy Sahputra dari terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Pian (tidak tertangkap) yang terdakwa terima pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Kota Cane Aceh Tenggara untuk dijual kepada pembeli dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perkilogramnya. Dan apabila terdakwa berhasil menjual narkotika jenis ganja tersebut maka hasil penjualan tersebut dibagi sama rata setelah dikurangi dengan biaya transportasi sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga dalam tiap kilogramnya terdakwa akan mendapat bagian sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan pian (tidak tertangkap) akan mendapat bagian sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut dan sesampainya di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut barang bukti narkotika jenis ganja tersebut dihitung sebanyak 2 (dua) buah karung plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja berjumlah 20

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dua puluh) bal yang dibalut isolasi warna coklat dengan berat keseluruahnyanya seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Agustus 2022 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari Abdul Rahman Alias Ucak berupa 2 (dua) buah karung plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja berjumlah 20 (dua puluh) bal yang dibalut isolasi warna coklat dengan berat keseluruahnyanya seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5039/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Riski Amalia, S.IK., yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus amplop coklat yang berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 141 (seratus empat puluh satu) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Abdul Rahman Alias Ucak adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Subsidair Pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan bentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ata u menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa **Abdul Rahman Alias Ucak** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengan demikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa ternyata terdakwa sebagai menjual ganja tersebut tanpa ijin yang berwenang dan hal tersebut masuk dalam kategori melakukan kegiatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.15 Wib di Jalan Sedap Malam 9 Perumahan Diamond Resort Ngumban Surbakti Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah karung plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja berjumlah 20 (dua puluh) bal yang dibalut isolasi warna coklat dengan berat keseluruhan seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM 085275087990 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Warna Silver BK 1101 XH dengan STNK atas nama Rinaldy Sahputra;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh calon pembeli dan memesan narkotika jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) gram dan sepakat dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pergramnya dan saat itu terdakwa mengatakan akan terdakwa cari dulu narkotika jenis ganjanya. Dan setelah selesai bertelepon, terdakwa menghubungi Pian (tidak tertangkap) yang merupakan tempat pengambilan narkotika jenis ganja sebelumnya dan memberitahukan bahwa ada pembeli yang memesan narkotika jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) kilogramnya dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perkilogramnya kemudian oleh Pian (tidak tertangkap) mengatakan "ya sudah pak jadikan saja, nanti biaya transportnya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perkilogramnya kita

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bagi rata" kemudian terdakwa menyuruh Pian (tidak tertangkap) untuk menyiapkan ganja yang akan dijual tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi calon pembeli dan memberitahu kan bahwa barangnya (ganja) masih disiapkan dan apabila sudah selesai maka terdakwa akan memberitahukannya. Dan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa menerima 2 (dua) buah karung plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja berjumlah 20 (dua puluh) bal yang dibalut isolasi warna coklat dengan berat keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) gram netto dari Pian (tidak tertangkap) di Kota Cane Aceh Tenggara tepatnya di pinggir jalan kemudian terdakwa membawa narkotika jenis ganja dimaksud dan menyimpannya di kebun coklat kemudian terdakwa menghubungi calon pembeli dan memberitahukan bahwa ganja tersebut sudah ada dan akan terdakwa antarkan ke Medan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa berangkat dari Kota Cane menuju Medan dengan mengenderai mobil Toyota Kijang Warna Silver BK 1101 XH dan sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa sampai di Simpang Pos Medan dan berjumpa dengan calon pembeli kemudian terdakwa dibawa ke Jalan Sedap Malam 9 Perumahan Diamond Resort Ngumban Surbakti Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan dan sekitar pukul 21.15 Wib, datang beberapa laki-laki berpakaian pereman mendatangi terdakwa dan memperkenalkan diri adalah petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut kemudian bertanya kepada terdakwa "apa yang kamu bawa" dan terdakwa menjawab "bawa ganja" kemudian terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut dibawah jok paling belakang kemudian petugas kepolisian menyita 2 (dua) buah karung plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja berjumlah 20 (dua puluh) bal yang dibalut isolasi warna coklat dengan berat keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM 085275087990 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Warna Silver BK 1101 XH dengan STNK atas nama Rinaldy Sahputra dari terdakwa;

Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Pian (tidak tertangkap) yang terdakwa terima pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Kota Cane Aceh Tenggara untuk dijual kepada pembeli dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perkilogramnya. Dan apabila terdakwa berhasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjual narkotika jenis ganja tersebut maka hasil penjualan tersebut dibagi sama rata setelah dikurangi dengan biaya transportasi sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga dalam tiap kilogramnya terdakwa akan mendapat bagian sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan pian (tidak tertangkap) akan mendapat bagian sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut dan sesampainya di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut barang bukti narkotika jenis ganja tersebut dihitung sebanyak 2 (dua) buah karung plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja berjumlah 20 (dua puluh) bal yang dibalut isolasi warna coklat dengan berat keseluruahnyanya seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Agustus 2022 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari Abdul Rahman Alias Ucak berupa 2 (dua) buah karung plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja berjumlah 20 (dua puluh) bal yang dibalut isolasi warna coklat dengan berat keseluruahnyanya seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5039/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Riski Amalia, S.IK., yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat yang berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 141 (seratus empat puluh satu) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Abdul Rahman Alias Ucak adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkankan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang juga mengacu pidana denda maka terdakwa harus pula membayar denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak mampu dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) buah karung plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja berjumlah 20 (dua puluh) bal yang dibalut isolasi warna coklat dengan berat keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) gram netto, adalah barang bukti yang dilarang untuk disalahgunakan dan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diedarkan, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM 085275087990, adalah barang bukti yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Warna Silver BK 1101 XH dengan STNK atas nama Rinaldy Sahputra, adalah barang bukti yang digunakan terdakwa sebagai alat transportasi untuk membawa narkotika jenis ganja, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Rahman Alias Ucak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (bulan) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) buah karung plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja berjumlah 20 (dua puluh) bal yang dibalut isolasi warna coklat dengan berat keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) gram netto; 1 (satu) unit hand phone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM 085275087990, dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Warna Silver BK 1101 XH dengan STNK atas nama Rinaldy Sahputra, dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023, oleh Abd. Kadir, S.H., selaku Hakim Ketua, Arfan Yani, S.H., dan Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Evi Hariani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Arfan Yani, S.H. **Abd. Kadir, S.H.**

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)